

1502878-91.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502878-91.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502878-91.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO AUGUSTO MARCELINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502878-91.2021.8.26.0548

Autos nº 985/2021

Vistos etc.,

I - RICARDO AUGUSTO MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, na Avenida Marechal Rondon, altura do número 4349, Jardim Chapadão, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para o fim de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de crack, pesando 8,6g (oito gramas e seis decigramas), 28 (vinte e oito) porções de cocaína, com peso líquido de 10,3g (dez gramas e três decigramas) e 01 (uma) porção de maconha, pesando 20,6g (vinte gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Notificado (fls. 118), o acusado apresentou defesa prévia a fls. 127/128.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 30 de novembro de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 133/134). Então, o réu foi citado pessoalmente a fls. 157.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 166).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição; em tese subsidiária requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e c) a fixação de regime inicial de pena com observância ao tempo de prisão provisória (termo de debates de fls. 167/170).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 12, Fotografias constantes do Relatório de Investigações de fls. 33/40, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 83/85 e Guia de Depósito Judicial de fls. 86.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, negou a prática do crime; disse ter conhecimento de que o local é ponto de tráfico, mas que ali estava apenas para cuidar de uma horta. Em juízo, contudo, alterou sua versão; disse que, em razão de dificuldades financeiras, resolveu pegar drogas com um traficante para comercializar; contudo, quando da abordagem policial, ainda não havia efetuado nenhuma venda.

Por outro lado, ambos os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, após breve campanha em viatura descaracterizada e com emprego de equipamento fotográfico amador, em local já conhecido como ponto de tráfico, avistaram, por cerca de quatro a cinco vezes, e registraram um dos momentos em que acusado, após ser abordado e receber dinheiro de um usuário, dirigiu-se até um veículo abandonado em um terreno baldio e, no seu para-choque dianteiro, pegou a droga e, na sequência, a serviu ao usuário, em nítida atitude de traficância. Realizada a abordagem e em revista pessoal, foi localizada consigo apenas a quantia de R\$ 20,00 (vinte) reais; contudo, no para-choque do veículo, houve o encontro de uma sacolinha em cujo interior havia as 24 (vinte e quatro) porções de crack, 28 (vinte e oito) de cocaína e 01 (uma) porção de maconha prontas para entrega ao consumo de terceiras pessoas. Indagado, o réu negou a prática delitiva. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Cumpra esclarecer que as palavras dos policiais militares podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e estão em total harmonia com as demais provas dos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Cumpra salientar que descabida a alegação de que os seus depoimentos seriam programados diante da eventual leitura prévia do boletim de ocorrência, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si.

Assim, não há que se negar crédito aos seus depoimentos que motivo algum teriam para incriminar injustamente o réu.

No mais, é certo que o acusado confessou a propriedade bem como a destinação dos entorpecentes, de modo que descabida a tese da Defesa no sentido de que a sua confissão restou isolada nos autos; ao contrário, foi ela corroborada pelos demais elementos de provas colhidos nos autos.

Aliás, a confissão do acusado constitui-se elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a

confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". Ademais, não obstante a sua versão, na nítida tentativa de abrandar sua responsabilidade penal, no sentido de não ter realizado qualquer venda na ocasião, evidente, diante da prova oral, além das fotografias constantes dos autos, que estava ele na mercancia ilícita.

Contudo, cumpre ressaltar que, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos, por se tratar de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas, não exige a efetiva venda dos entorpecentes. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, as condutas realizadas pelo réu foram as de "guardar" e "ter em depósito".

Assim, diante do robusto e farto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime de tráfico pelo acusado e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes, inclusive de maneira específica (certidão de fls. 41/44 e VEC de fls. 45/51, referente ao processo n.º 0065803-98.2008.8.26.0114, que tramitou perante a 4ª Vara Criminal local, cuja extinção pelo cumprimento da pena se deu em 09/11/2010). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e a pena pecuniária de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Confesso, DIMINUI ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. No mais, em razão de sua reincidência específica (certidão de fls. 41/44 e VEC de fls. 45/51, referente ao processo n.º 0060133-11.2010.8.26.0114), AUMENTO as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, a segregativa de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e a pecuniária de 606 (seiscentos e seis) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou técnico em aquecimento solar em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, ambos de forma específica e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, como circunstância agravante que é, obstam a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS.

CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim pronunciou-se o magistrado singular: o réu registra antecedentes criminais, como consta da certidão de fls. 421/422, possuindo uma condenação transitada em julgado, já extinto o cumprimento da pena. 2. O Tribunal de origem reconheceu que, em consulta ao Sistema informatizado deste Tribunal - referente à Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu, em que pese possua sentença condenatória pelo crime de furto (Processo n. 121/2.06.0000041-5), com decisão transitada em julgado, houve a extinção ou cumprimento da pena em 10/4/2012, há mais de 5 anos e, portanto, não podendo assim ser utilizado como maus antecedentes. 3. Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes (HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013).

4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. [...] A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significativo em relação a data da condenação, qual seja menos de 10 anos (AgRg no HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/5/2021). 5. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." [...] Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes (AgRg no AREsp n. 1.861.290/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2021). 6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem (HC n. 419.989/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 7. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes (AgRg no HC n. 700.776/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 23/03/2022) e ainda: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado RICARDO AUGUSTO MARCELINO, qualificado nos autos (RG nº 44.723.880 - IIRGD - fls. 103), à pena segregativa de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Portador de maus antecedentes e reincidente, ambos de forma específica, e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente

reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Portador de maus antecedentes e reincidente, ambos de forma específica, e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 20,00 – vinte reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 86) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA